

1017977-98.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Celso Maziteli Neto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... e morais - Transporte - Metrô - Roubo de passageiro próximo à escadaria de acesso ao metrô - Sentença de procedência parcial - Responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Fortuito externo, estranho ao transporte, a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária ré - Nexo de causalidade inexistente - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido (TJSP - Apelação nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

3ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-005

1017977-98.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Em 05 de dezembro de 2022, faço conclusão destes autos a(o) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Doutor(a) Celso Maziteli Neto. Eu, Escrevente, digitei.

Processo nº:

1017977-98.2022.8.26.0007 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Ana Carla Borges dos Santos

Requerido:

Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Celso Maziteli Neto

Vistos.

ANA CARLA BORGES DOS SANTOS ajuizou a presente ação indenizatória em face de COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, alegando, em síntese, que em 01/07/2022, por volta das 08hs, era transportada por trem de responsabilidade do requerido, quando, ao chegar à Estação República, o metro fez a parada de rotina para que os demais passageiros pudessem descer e subir no trem e, ao sair do vagão em direção às escadas rolantes, teve o celular puxado de suas mãos, juntamente com a CNH e um cartão de Crédito. Houve defeito na prestação do serviço de transporte. Teve prejuízos materiais e morais.

Requeru, desta forma, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R\$ 6.209,99 e R\$ 45.000,00, respectivamente.

Juntou procuração e documentos (fls. 17/39).

O réu foi citado e apresentou contestação (fls. 46/68), aduzindo, em síntese, que: não há provas do ocorrido; não houve defeito na prestação do serviço; compete à transportadora resguardar os passageiros dos riscos normais da viagem, resultantes da própria natureza do transporte; a prevenção de crimes é de responsabilidade do Poder Público; inexistente nexo causal; houve culpa exclusiva de terceiro.

Réplica às fls. 110/113.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

A ação é improcedente.

Não há dúvidas de que a relação estabelecida entre a autora e réu é de consumo, devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.

E, como se sabe, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, para casos de defeito no serviço (acidente de consumo), como no caso dos autos.

Todavia, a responsabilidade objetiva não conduz, necessária e automaticamente, à condenação do fornecedor, devendo ser demonstrado o fato, o nexo causal e os danos, sendo que a prova de inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afasta a referida responsabilidade, na forma do § 3º do art. 14 do CDC. Com efeito, embora o furto sofrido pela autora, com a subtração de celular, tenha supostamente ocorrido nas dependências do réu, certo é que foi causado exclusivamente por ato de terceiro, ausente indícios de omissão culposa do segundo. Desta forma, o fato não pode ser considerado fortuito interno, porque além de absolutamente imprevisível e inevitável, não guarda qualquer relação com os riscos inerentes ao transporte, sendo a segurança pública dever do Estado, não podendo tal ônus ser transferido à transportadora. Nesse sentido:

Responsabilidade civil - Indenizatória por danos materiais e morais - Transporte - Metrô - Roubo de passageiro próximo à escadaria de acesso ao metrô - Sentença de procedência parcial - Responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Fortuito externo, estranho ao transporte, a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária ré - Nexo de causalidade inexistente - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido (TJSP - Apelação nº 1118955-08.2016.8.26.0100, j. em 07/02/2019).

Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e materiais. Roubo no Metrô.

Concessionária de serviço público essencial. Lei nº 6.149/74 que prevê que

é responsabilidade da empresa de transporte garantir a segurança de seus passageiros. Responsabilidade subjetiva da concessionária em caso de omissão, quando fica incumbida de provar que agiu diligentemente. Impossibilidade, contudo, de determinar a obrigação de que a concessionária seja seguradora universal e de que evite a ocorrência de "tombadas" ocorridas na saída dos vagões do Metrô.

Ausência de prova robusta da ocorrência do roubo nas dependências internas do réu, vez que foi apresentado apenas Boletim de Ocorrência lavrado 15 dias após a data da alegada ocorrência. Ação julgada improcedente. Recurso improvido (TJSP - Apelação nº 1115203-96.2014.8.26.0100, j. em 13/08/2015).

Ou seja, a subtração de pertences de usuário do Metrô consubstancia fato praticado por terceiro, totalmente estranho à atividade de transporte, equiparável ao caso fortuito, o que afasta o dever de reparação.

Por fim, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O que o julgador possui é o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Informativo 585).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e, por conseguinte, extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente a autora, arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, observado o artigo 98, § 3º, do CPC.

P.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

Celso Maziteli Neto
Juiz(a) de Direito